

ESTATUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE SABERES E EXPRESSÕES

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, NATUREZA E FINALIDADES

Art. 1º. O **INSTITUTO BRASILEIRO DE SABERES E EXPRESSÕES**, doravante denominado Instituto, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2º. O Instituto tem por finalidade promover ações de interesse público e social, sem distribuição de resultados, excedentes operacionais, dividendos ou parcelas de seu patrimônio, atuando de forma integrada nas áreas da cultura, educação, ciência, tecnologia, comunicação, meio ambiente, desenvolvimento social e humano, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, participação social, diversidade cultural e respeito aos direitos humanos.

Parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalidades, o Instituto poderá conceber, executar, apoiar, fomentar e gerir projetos, programas, ações continuadas ou pontuais, diretamente ou em parceria com órgãos públicos, empresas privadas, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa, organismos nacionais ou internacionais, compreendendo, entre outras, as seguintes áreas de atuação:

- I. promoção do acesso à cultura, à memória, aos saberes e às expressões artísticas em suas múltiplas linguagens;
- II. valorização, difusão, salvaguarda e preservação do patrimônio cultural, histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico e imaterial;
- III. criação, realização, apoio, curadoria e gestão de eventos culturais, artísticos, educativos e formativos;
- IV. desenvolvimento de ações culturais estruturantes com foco na formação de público, qualificação de agentes culturais e geração de impactos culturais, sociais e econômicos duradouros, considerando os efeitos multiplicadores da cultura nos territórios onde atua;
- V. desenvolvimento, manutenção e gestão de programas de incubação, aceleração e apoio continuado a artistas, coletivos culturais e iniciativas criativas, oferecendo suporte técnico, formativo, institucional, curatorial e de difusão;
- VI. promoção da democratização do acesso à cultura, por meio de contrapartidas sociais, ações formativas, circulação de bens culturais e estratégias inclusivas de fruição;
- VII. adoção de medidas de acessibilidade cultural e comunicacional, assegurando a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

VIII. promoção de ações afirmativas e iniciativas voltadas à ampliação da diversidade de participação e protagonismo cultural, especialmente de mulheres, pessoas idosas, populações negras, povos originários e indígenas, povos e comunidades tradicionais, populações LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua e outros grupos em situação de vulnerabilidade social;

IX. estímulo à desconcentração de recursos culturais e ao fortalecimento das economias criativa, solidária e circular, valorizando artistas, coletivos e agentes culturais locais;

X. realização de atividades educativas, formativas e de qualificação profissional, em caráter complementar às políticas públicas;

XI. estímulo à produção, sistematização, difusão e democratização do conhecimento científico, tecnológico e educacional;

XII. desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada, inovação social, tecnologias sociais, alternativas e sustentáveis;

XIII. desenvolvimento de ações voltadas à proteção do meio ambiente, à educação ambiental e à promoção do desenvolvimento sustentável;

XIV. execução de projetos técnicos, sociais, culturais ou educacionais viabilizados por meio de convênios, termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação, contratos administrativos, doações, patrocínios, leis de incentivo ou outras fontes lícitas de financiamento público ou privado;

XV. promoção do voluntariado organizado e da participação comunitária.

CAPÍTULO II – DOS MEMBROS

Art. 3º. O Instituto é constituído por número ilimitado de membros, admitidos mediante manifestação espontânea de interesse, na forma definida neste Estatuto e no Regimento Interno.

Art. 4º. São direitos dos membros quites com suas obrigações estatutárias:

I. participar das Assembleias Gerais;

II. votar e ser votado para os cargos eletivos, na forma deste Estatuto.

Art. 5º. São deveres dos membros:

I. cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno e as deliberações da Assembleia Geral;

II. zelar pelo bom nome, patrimônio e objetivos institucionais do Instituto.

Art. 6º. Os membros não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais do Instituto.

Parágrafo único. O desligamento ou exclusão de membros somente ocorrerá por decisão da Assembleia Geral, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma definida em regulamento interno.

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA

Art. 7º. O Instituto será administrado pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;

II. Diretoria;

III. Conselho Fiscal.

Parágrafo único. Os cargos exercidos no âmbito do Instituto não serão remunerados, sendo vedada qualquer forma de distribuição de resultados ou vantagens pessoais.

Seção I – Da Assembleia Geral

Art. 8º. A Assembleia Geral é o órgão soberano do Instituto, constituída pelos membros em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 9º. Compete à Assembleia Geral:

I. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

II. deliberar sobre alterações do Estatuto;

III. aprovar o plano anual de atividades, relatórios e prestações de contas;

IV. deliberar sobre a dissolução do Instituto;

V. aprovar o Regimento Interno e demais normas institucionais.

Art. 10. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocada pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou por requerimento de um quarto dos membros.

Parágrafo único. A convocação ocorrerá com antecedência mínima de cinco dias, e a Assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, com maioria absoluta dos membros, e em segunda convocação, com qualquer número.

Seção II – Da Diretoria

Art. 11. A Diretoria será composta por Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro.

Art. 12. O mandato da Diretoria será de quatro anos, permitida uma recondução consecutiva.

Art. 13. Compete à Diretoria:

I. planejar, executar e supervisionar as atividades institucionais;

II. representar o Instituto perante órgãos públicos e privados;

III. elaborar relatórios e prestações de contas;

IV. firmar parcerias, convênios e contratos;

V. gerir recursos humanos, financeiros e patrimoniais.

Art. 14. Compete ao Presidente representar o Instituto judicial e extrajudicialmente e coordenar as atividades da Diretoria.

Seção III – Do Conselho Fiscal

Art. 15. O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato coincidente ao da Diretoria.

Art. 16. Compete ao Conselho Fiscal:

I. examinar livros e documentos contábeis;

II. emitir parecer sobre balanços e prestações de contas;

III. solicitar informações e convocar Assembleia Geral, quando necessário.

CAPÍTULO IV – DO PATRIMÔNIO

Art. 17. O patrimônio do Instituto será constituído por bens móveis, imóveis, recursos financeiros, direitos e valores adquiridos ou recebidos a qualquer título.

Art. 18. Em caso de dissolução, o patrimônio líquido será destinado a outra pessoa jurídica sem fins lucrativos, com objetivos sociais semelhantes, regularmente constituída, conforme decisão da Assembleia Geral.

CAPÍTULO V – DA RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Art. 19. Caso venha a executar serviços de radiodifusão comunitária, o Instituto observará integralmente a legislação vigente, em especial a Lei nº 9.612/1998.

Art. 20. Será instituído Conselho Comunitário, com no mínimo cinco representantes da comunidade local, para acompanhamento da programação.

CAPÍTULO VI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 21. A prestação de contas observará os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, devendo contemplar relatórios de execução física e financeira, demonstrações contábeis anuais, parecer do Conselho Fiscal e aprovação pela Assembleia Geral.

Parágrafo único. Quando houver utilização de recursos públicos ou incentivos fiscais, será assegurada a transparência e o acesso público às informações, nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DE INTEGRIDADE

Art. 22. O Instituto não exercerá atividades político-partidárias ou eleitorais, sendo vedada a utilização de sua estrutura, marca ou recursos para tais finalidades.

Art. 23. Os dirigentes, conselheiros, associados e colaboradores deverão atuar de forma ética e transparente, abstendo-se de participar de decisões que envolvam conflito de interesses, direto ou indireto.

Art. 24. O Instituto adotará práticas de governança, integridade, compliance e proteção de dados pessoais, observando a legislação vigente, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Art. 25. O Instituto poderá pleitear e manter qualificações, registros, títulos ou certificações junto ao poder público, tais como Organização da Sociedade Civil, utilidade pública ou equivalentes, desde que atendidos os requisitos legais.

Art. 26. O presente Estatuto poderá ser reformado por decisão da maioria absoluta dos membros presentes em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim.

Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral.

Art. 28. Este Estatuto entra em vigor na data de seu registro em cartório.